

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 dhoulhijja 1424 – 10 février 2004

147^{ème} année

N° 12

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2004, portant délégation de signature.....	283
Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.....	283
Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.....	285
Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.....	285
Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.....	286
Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse adjoint appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.....	287
Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse adjoint appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.....	288

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 4 février 2004, fixant les secteurs des délégations de Douz Sud et de Douz Nord du gouvernorat de Kébili et modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République.....	289
--	-----

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Nomination de membres au conseil d'établissement de l'office de développement du Nord-Ouest.....	289
Nomination de membres au conseil d'établissement du commissariat général au développement régional.....	289
Nomination de deux membres au conseil national de la coopération technique.....	289
Nomination de membres au conseil d'établissement de l'office de développement du Centre-Ouest.....	289
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'institut d'économie quantitative.....	290
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'institut national de la statistique.....	290

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 27 janvier 2004, portant homologation des plans d'aménagement foncier des périmètres publics irrigués de certaines délégations des gouvernorats du Kef, de Mahdia et de Siliana.....	290
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 30 janvier 2004, portant approbation du règlement type des ports de pêche.....	292

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 30 janvier 2004, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle Essouassi du gouvernorat de Mahdia.....	296
---	-----

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Nomination du président-directeur général de l'agence foncière d'habitation.....	296
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 30 janvier 2004, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	296

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'agence foncière touristique.....	297
--	-----

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Nomination du président-directeur général de l'office de l'aviation civile et des aéroports.....	297
Nomination d'un inspecteur en chef des communications.....	297
Nomination des membres de la commission de discipline des professions de la marine marchande.....	297

Ministère de la Santé Publique

Maintien en activité dans le secteur public.....	298
--	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décrets du n° 2004-268 au n° 2004-270 du 3 février 2004, portant création d'établissements d'œuvres universitaires.....	298
---	-----

Avis et Communications

Premier Ministère

Quatorzième rapport annuel de la cour de discipline financière pour l'année 2002.....	300
---	-----

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2004, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-290 du 23 janvier 2001, portant nomination du Premier ministre,

Vu l'arrêté du 9 août 2002, portant délégation de signature à mademoiselle Wassila Hammami, sous-directeur à la direction générale des services communs au Premier ministère,

Vu l'arrêté du 4 décembre 2003, chargeant Mademoiselle Wassila Hammami, administrateur conseiller, des fonctions de directeur d'administration centrale par intérim à la direction générale des services communs au Premier ministère.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Mademoiselle Wassila Hammami, chargée des fonctions de directeur d'administration centrale par intérim à la direction générale des services communs au Premier ministère, est habilitée à signer par délégation du Premier ministre les actes afférents à :

- la gestion financière du titre premier du budget du Premier ministère,
- la gestion financière du titre deux du budget du Premier ministère,
- la gestion financière des fonds du trésor ouverts au sein du budget du Premier ministère.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement du concours,
- le lieu et l'adresse du dépôt des dossiers de candidature.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux secrétaires de presse titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites :

- 1 - une épreuve écrite professionnelle,
- 2 - une épreuve écrite de culture générale.

Le programme des deux épreuves susvisées est fixé en annexe ci-jointe.

la durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
1 - Epreuve écrite professionnelle	3 heures	2
2 - Epreuve écrite de culture générale	2 heures	1

Art. 9. - L'épreuve de culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'épreuve écrite de culture générale a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition, pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs serait supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de presse, appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques, est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de presse

I - Culture générale :

- Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

- statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

- Organisation politique et administrative de la Tunisie :

- l'administration centrale,

- l'administration régionale,

- l'administration locale,

- le pouvoir législatif,

- le pouvoir exécutif,

- le pouvoir juridique,

- les structures constitutionnelles,

- les partis,

- les associations,

- les libertés publiques.

- actualité nationales et internationale,

- relations internationales et nouvel ordre mondial,

- questions touchant l'environnement et la protection de la nature,

II - Epreuve professionnelle :

- droit de la presse en Tunisie,

- histoire de la radio-télévision en Tunisie,

- la société de l'information,

- les défis des télévisions satellitaires,

- la production nationale et l'identité culturelle,

- nouvelles technologies de l'information (internet et multimédia),
- les dossiers de presse,
- la conférence de presse,
- les relations avec les médias,
- la gestion de communication de crise,
- la documentation de presse,
- déontologie de la presse.

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au Premier ministère, le 23 mars 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à onze (11).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 février 2004.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de secrétaire de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Le concours interne sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement du concours,
- le lieu et l'adresse du dépôt des dossiers de candidature.

Art. 3. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – Le concours susvisé est ouvert aux secrétaires de presse adjoints titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. – La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Art. 8. – Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites :

- 1- une épreuve écrite professionnelle,
- 2- une épreuve écrite de culture générale.

Le programme des deux épreuves susvisées est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 - épreuve écrite professionnelle	3 heures	2
2 - épreuve écrite de culture générale	2 heures	1

Art. 9. – L'épreuve de culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'épreuve écrite de culture générale a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. – Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition, pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. – Les deux épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs serait supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. – Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. – La liste des candidats admis au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse, appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques, est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse

I- Culture générale :

- statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
- organisation politique et administrative de la Tunisie :
 - * l'administration centrale,
 - * l'administration régionale,
 - * l'administration locale,
 - * le pouvoir législatif,
 - * le pouvoir exécutif,
 - * le pouvoir juridique,
 - * les structures constitutionnelles,
 - * les partis,
 - * les associations,
 - * les libertés publiques.
- actualité nationale et internationale,
- relations internationales et nouvel ordre mondial,
- questions touchant l'environnement et la protection de la nature.

II- Epreuve professionnelle :

- droit de la presse en Tunisie,
- histoire de la radio-télévision en Tunisie,
- la société de l'information,
- les défis des télévisions satellitaires,
- les dossiers de presse,
- la conférence de presse,
- les relations avec les médias,
- la gestion de communication de crise,
- la documentation de presse,
- déontologie de la presse.

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au Premier ministère, le 23 mars 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 février 2004.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse adjoint appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse adjoint appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Le concours interne sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement du concours,
- le lieu et l'adresse du dépôt des dossiers de candidature.

Art. 3. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – Le concours susvisé est ouvert aux attachés de presse titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. – La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Art. 8. – Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites :

- 1- une épreuve écrite professionnelle,
- 2- une épreuve écrite de culture générale.

Le programme des deux épreuves susvisées est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
1 - épreuve écrite professionnelle	3 heures	2
2 - épreuve écrite de culture générale	2 heures	1

Art. 9. – L'épreuve de culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'épreuve écrite de culture générale a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. – Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition, pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. – Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. – Les deux épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs serait supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. – Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. – Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. – La liste des candidats admis au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse adjoint, appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques, est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

du concours interne sur épreuve pour la promotion au grade de secrétaire de presse adjoint

I- Culture générale :

- statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

- statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

- organisation politique et administrative de la Tunisie :

- * l'administration centrale,
- * l'administration régionale,

- * l'administration locale,

- * le pouvoir législatif,

- * le pouvoir exécutif,

- * le pouvoir juridique,

- * les structures constitutionnelles,

- * les partis,

- * les associations,

- * les libertés publiques.

- actualité nationale et internationale,

- relations internationales et nouvel ordre mondial,

- questions touchant l'environnement et la protection de la nature.

II- Epreuve professionnelle :

- droit de la presse en Tunisie,

- histoire de la radio-télévision en Tunisie,

- les dossiers de presse,

- la conférence de presse,

- les relations avec les médias,

- la gestion de communication de crise,

- la documentation de presse,

- déontologie de la presse.

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse adjoint appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse adjoint appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au Premier ministre, le 23 mars 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire de presse adjoint appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pouvoir est fixé à deux (2).
Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 février 2004.
Tunis le 5 février 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 4 février 2004, fixant les secteurs des délégations de Douz Sud et de Douz Nord du gouvernorat de Kébili et modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2636 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République,

Vu l'avis du gouverneur de Kébili.

Arrête :

Article premier. - Le paragraphe 12 de l'article premier de l'arrêté susvisé du 16 juillet 1996 est modifié en ce qui concerne les délégations de Douz Sud et de Douz Nord du gouvernorat de Kébili comme suit :

12- Gouvernorat de Kébili :

- Délégation de Douz Sud comprend 5 secteurs à savoir :
Douz Ouest, El Adhara, Ghéllissia, Nouil Nord, Nouil Sud.

- Délégation de Douz Nord comprend 4 secteurs à savoir :
Douz Est, El Golâa, El Aouina Nord, El Aouina Sud.

Art. 2. - Le gouverneur de Kébili est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2004.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 4 février 2004.

Sont nommés membres représentants des gouvernorats au conseil d'établissement de l'office de développement du Nord-Ouest, Messieurs :

- Ali Boubaker : secrétaire général du gouvernorat de Jendouba,

- Othmen Sidhoum : secrétaire général du gouvernorat de Béja,

- Mohamed Hafedh Cherif : secrétaire général du gouvernorat du Kef,

- Abderrazek Derbali : secrétaire général du gouvernorat de Siliana.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 4 février 2004.

Sont nommés membres représentants des gouvernorats au conseil d'établissement du commissariat général au développement régional, Messieurs :

- Rafik Ghorbel : secrétaire général du gouvernorat de Tunis,

- Habib Hammas : secrétaire général du gouvernorat de Bizerte,

- Béchir Ben Salem : secrétaire général du gouvernorat de Nabeul.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 4 février 2004.

Messieurs Abderrahmen Ghannoun et Mohamed Lassoued sont nommés membres représentants le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au conseil national de la coopération technique.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 4 février 2004.

Sont nommés membres représentants de deux gouvernorats au conseil d'établissement de l'office du développement du Centre-Ouest, Messieurs :

- Idriss Bel Haj Kacem : secrétaire général du gouvernorat de Sidi Bouzid,

- Abdelkarim Mosbah : secrétaire général du gouvernorat de Kairouan.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 4 février 2004.

Monsieur Ali Khedher est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au conseil d'établissement de l'office de développement du Centre-Ouest en remplacement de Monsieur Mohamed Errahmani.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 4 février 2004.

Monsieur Ali Ouled Ali, directeur général de l'observatoire national de l'agriculture, est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au conseil d'établissement de l'institut d'économie quantitative, en remplacement de Monsieur Badreddine Ben Ammar.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 4 février 2004.

Monsieur Nouredine Ben Farhat est nommé membre représentant le Premier ministre au conseil d'établissement de l'institut national de la statistique en remplacement de Madame Hayet Zghidi.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 27 janvier 2004, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de Zanfour de la délégation d'El Ksour, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-1109 du 14 mai 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Zanfour,

Vu l'arrêté du 30 août 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zanfour,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 11 avril 2003.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zanfour de la délégation d'El Ksour, au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 27 janvier 2004, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de Jezza de la délégation de Tajerouine, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-1110 du 14 mai 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Jezza,

Vu l'arrêté du 30 août 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Jezza,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 11 avril 2003.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Jezza de la délégation de Tajerouine, au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 27 janvier 2004, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de Henchir Metjaouel de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1710 du 24 juillet 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Henchir Metjaouel,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir Metjaouel,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 2 novembre 2002.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Henchir Metjaouel de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 27 janvier 2004, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de H'mima (Rouhia 8) de la délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-2412 du 8 octobre 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à H'mima (Rouhia 8),

Vu l'arrêté du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de H'mima (Rouhia 8),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Siliana le 22 février 2003.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de H'mima (Rouhia 8) de la délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 30 janvier 2004, portant approbation du règlement type des ports de pêche.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,

Vu la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002, relative aux ports de pêche et notamment son article 2,

Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêches, tel que modifié par le décret n° 99-660 du 22 mars 1999,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-823 du 10 avril 2001, fixant la liste des redevances afférentes au débarquement des produits de la pêche et à l'utilisation du domaine et de l'outillage publics des ports de pêche, tel que modifié par le décret n° 2001-1706 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 2003-481 du 3 mars 2003, fixant la liste des ports de pêche.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le règlement type des ports de pêche, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le président-directeur général de l'agence des ports et des installations de pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

REGLEMENT -TYPE DES PORTS DE PECHE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier : Chaque port de pêche comprend un chenal d'accès, une voie de passage, des bassins, des rades, des équipements de protection, des signaux marins, des quais, des aires et des équipements divers.

Article 2 : L'objectif du port est :

- d'assurer un abri aux bateaux de pêche,

- d'assurer les différents services aux intervenants tel que le débarquement des produits, la réparation des bateaux et leur entretien, la propreté et la maintenance du port,

- de fournir les équipements nécessaires à l'enlèvement des ordures et huiles usagées dans la limite des moyens disponibles.

Article 3 : Les quais sont utilisés comme suit :

- pour le débarquement,

- pour l'approvisionnement en carburant et en eau,

- pour le changement des huiles et la maintenance,

- pour l'accostage.

Ces quais doivent être dégagés tout de suite après chaque opération.

Ils sont affectés par l'autorité portuaire après avis de la commission du port.

Les signaux d'indication des quais sont plantés et le plan du port est affiché dans un endroit exposé du port.

Article 4 : Le chef du port assure la gestion du port dans la limite des attributions qui lui sont conférés par la législation et la réglementation en vigueur. Il est assisté, dans l'accomplissement de ses fonctions par la commission indiquée par l'article 7 du décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992 susvisé, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêche.

CHAPITRE II

De l'accès au port, de l'accostage des bateaux et du mode d'utilisation des quais

Article 5 : L'accès des bateaux au port est autorisé dans la limite des places disponibles.

La priorité est accordée aux bateaux de pêche et aux unités de contrôle.

Article 6 : En cas d'encombrement du port, l'accostage multiple est autorisé. Cet accostage peut être exigé par le chef du port.

L'accostage des bateaux aux quais ou en terre ferme à l'intérieur du port n'est autorisé que dans les lieux réservés à l'effet.

A l'extérieur, l'accostage en terre ferme est soumis à l'autorisation préalable du chef du port.

Article 7 : L'administration portuaire peut demander à l'exploitant du bateau de présenter les documents des bateaux venant d'un autre port d'attache.

L'exploitant de chaque bateau, à l'exception des bateaux tunisiens armés à la pêche, au contrôle, à la recherche scientifique ou à la formation et qui entrent au port pour accostage, doit présenter ses documents à l'administration du port dès son arrivée, se soumettre aux ordres du chef du port et effectuer toutes les formalités nécessaires auprès des services de la douane et de la police des frontières au port. Il doit également effectuer une déclaration d'entrée comportant les indications suivantes :

- le nom et l'adresse du propriétaire ou du capitaine du bateau ou leur représentant au port,
- les caractéristiques du bateau et son identité,
- le nom et l'adresse de la personne chargée de la garde du bateau lors de l'absence de l'équipage,
- la date de départ du port.

En cas de changement de cette date, une déclaration à cet effet doit être immédiatement effectuée à l'administration du port.

Article 8 : En cas de non paiement de la redevance de séjour au port par l'exploitant du bateau, toutes les redevances inhérentes au séjour deviennent immédiatement exigibles.

Les redevances de séjour dues par les bateaux non armés à la pêche et les bateaux étrangers sont payées d'avance.

Article 9 : Avant le départ définitif du bateau, à l'exception des bateaux destinés à la pêche, l'exploitant du bateau doit effectuer une déclaration de départ, et ce, après acquittement des redevances inhérentes à son accostage au port.

Les déclarations d'entrée et de départ sont enregistrées sur un registre spécial tenu par l'administration du port daté et numéroté chronologiquement.

Les autorités chargées de la sécurité des frontières au port ne peuvent accomplir les formalités de départ du port qu'après présentation des quitus de paiement des redevances inhérentes au séjour au port.

Article 10 : Le chef du port peut ordonner à l'exploitant du bateau de changer le lieu d'accostage à ses frais et sous sa responsabilité chaque fois que la nécessité d'exploitation du port ou la sécurité des installations et des équipements portuaires l'exigent.

Article 11 : La vitesse maximale des bateaux aux entrées, chenaux, voies d'accès et bassins du port est fixée à quatre nœuds.

Le mouillage des ancres ne peut être effectué à l'entrée et au chenal du port qu'après autorisation du chef du port sauf en cas de force majeure mettant en péril le bateau.

Le chef du port ordonne à l'équipage d'exécuter toutes les opérations qui lui sont demandées et notamment :

- l'évacuation du bateau en terre ferme,
- le changement du lieu d'accostage,
- la lutte contre les incendies.

Le chef du port peut, le cas échéant, ordonner à la personne ayant la charge de la garde du bateau d'effectuer tout ce qui est nécessaire pour l'exécution des opérations susvisées.

En cas d'inexécution, l'administration portuaire prend les dispositions nécessaires pour effectuer cela à la charge de l'exploitant du bateau et sous sa responsabilité.

Article 12 : La garde de tout bateau accosté au port est portée à la charge de son exploitant ou de celui qu'il désigne à cet effet.

La garde des bateaux saisis est à la charge du gardien désigné par l'huissier.

L'administration portuaire n'est jamais tenue responsable de la perte, du coulement, de la détérioration ou du dommage de toute nature subis par les bateaux accostés au port.

Article 13 : Le chef du port entreprend, en tant que responsable de la police du port, concernant les bateaux abandonnés ou dans les cas de danger imminent, toutes les opérations de manœuvre qu'il juge nécessaires aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant du bateau.

L'exploitant de tout bateau ne peut refuser le remorquage de son bateau ou la jetée des ancres pour faciliter le mouvement au port.

Article 14 : La construction des bateaux, leur peinture épluchage ou destruction ne peuvent être effectués à l'intérieur du port sauf dans les lieux y réservés.

Le chef du port prend les mesures nécessaires lors de l'exécution de ces opérations. Il peut, également et en cas de besoin, fixer les heures quotidiennes et les jours d'exercice de cette activité.

Il est interdit d'effectuer tous travaux à bord des bateaux accostés au port, susceptibles de causer un dommage ou constituer un danger aux autres bateaux ou équipements et installations du port.

Article 15 : Tout bateau accosté au port doit être en bon état de maintenance, de flottabilité et de sécurité.

Si l'administration portuaire constate qu'un bateau abandonné ou en état de couler ou de causer des dégâts aux autres bateaux et ouvrages avoisinant, occupe une partie du port de façon qui perturbe la gestion du port et la marche normale du service public, elle met en garde, par la voie administrative ou par tout autre moyen qui peut laisser une preuve écrite, l'exploitant du bateau à la nécessité de sa réparation ou de sa mise à sec dans un délai qu'elle lui fixe.

Si le nécessaire n'est pas exécuté dans le délai imparti, l'autorité portuaire entreprend, le cas échéant, la mise à sec du bateau à la charge et responsabilité de l'armateur ou son représentant, abstraction faite des poursuites pour dédommagement.

Article 16 : L'exploitant du bateau doit le réparer et l'amarrer de nouveau ou l'évacuer en dehors de l'enceinte du port dans un délai d'un mois à partir de sa mise en demeure par l'administration du port.

La mise en demeure de l'exploitant s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile connu.

Article 17 : Lorsque l'exploitant du bateau abandonné ne se manifeste pas ou n'exécute pas ce qui est demandé dans le délai fixé à l'article précédent ou s'il est inconnu, l'autorité portuaire, après obtention d'un jugement en référé du président du tribunal territorialement compétent, entreprend la vente du bateau abandonné aux enchères publiques ou sa destruction s'il est hors d'usage.

Article 18 : La vente ou la destruction ne peut avoir lieu qu'après l'obtention du jugement visé à l'article précédent et placardage dans l'administration du port d'un avis en la matière, huit jours au moins avant la date fixée à la vente ou à la destruction.

Article 19 : Lorsque l'exploitant du bateau se manifeste entre-temps avant la conclusion de la vente ou le commencement de la destruction, il peut demander l'arrêt de l'opération sous réserve de réparation du bateau ou son évacuation en terre ferme en dehors de l'enceinte du port et le paiement des dépenses subies par l'administration du port.

En cas d'inexécution de cet engagement dans un délai de huit jours à partir de sa date, l'administration portuaire reprend les procédures de vente ou la destruction, sans préjudice des poursuites pour dommages et intérêts.

Article 20 : Lorsqu'un bateau coule dans un bassin ou un chenal de navigation dans le port, son exploitant est tenu de l'enlever et de le déplacer immédiatement après accord de l'administration du port sur le mode d'exécution ou par tout autre moyen qui peut laisser une preuve écrite.

Le chef du port prend les mesures nécessaires pour accélérer l'exécution des travaux et ordonne, en cas de besoins et automatiquement, l'enlèvement du bateau à la charge et sous la responsabilité de l'armateur ou du propriétaire après l'avoir averti par la voie administrative.

CHAPITRE III

De l'utilisation des différents outils et équipements et de la jouissance des services portuaires

Article 21 : L'autorité portuaire peut mettre à la disposition des intervenants dans le port les outillages portuaires lui appartenant.

L'utilisation de ces équipements s'effectue sous la responsabilité de ces intervenants même s'ils ont été mis à leur disposition avec conducteurs.

L'installation des équipements mentionnés est effectuée par un procès de livraison constaté.

Article 22 : A l'exception de la priorité résultant de l'ordonnancement sur le quai et les cas urgents dont l'appréciation revient au chef du port, les équipements et matériels sont mis à la disposition des usagers selon l'ordre d'inscription des demandes sur les registres détenus par l'administration portuaire.

Article 23 : Le bénéficiaire des services portuaires est tenu au préalable de payer les redevances y afférentes. L'administration du port peut suspendre la fourniture de ces services en cas de dettes à la charge du bénéficiaire au profit de l'agence non réglées après un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 24 : Il est interdit aux usagers du port de modifier, sous quel forme que ce soit, les équipements portuaires mis à leur disposition.

Ils sont tenus de veiller à leur utilisation optimale et à leur propreté.

Ils sont également tenus d'informer le chef du port immédiatement de tout dommage constaté, qu'il soit de leur fait ou non.

Ils sont considérés responsables des dommages qu'ils causent à ces équipements sauf cas de force majeure.

Les réparations des dommages sont à la charge de ceux qui les ont causés sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées à leur encontre.

Ces procédures sont applicables aux équipements privés dont l'usage est autorisé dans le port au profit du public.

CHAPITRE IV

Des procédures relatives à la protection des eaux, des aires aménagées, des quais et des ouvrages relevant du port

Article 25 : Les agents des ports veillent à la propreté et à la sécurité des passages portuaires, des entrées des ports, des chenaux, des bassins, des aires, des quais et autres ouvrages y dépendants.

Ils doivent connaître l'état des fonds et les conditions de navigation et donner leurs instructions à cet effet.

Ils doivent enregistrer les événements importants relatifs à la maintenance des ouvrages, leur sauvegarde et les mouvements des bateaux dans le port et ses voies de passage.

Ils organisent et contrôlent le mouvement sur les quais et les aires aménagées et veillent à l'application des règles prescrites dans le cadre de la mise à niveau des ports de pêche.

Article 26 : Sauf autorisation de l'autorité portuaire, les agents du port doivent interdire la baignade, la pêche et la pratique du sport nautique dans les bassins du port.

Les organisateurs de ces manifestations doivent se soumettre aux injonctions du chef du port concernant l'organisation et le déroulement de ces manifestations au port et à la réglementation en vigueur.

Article 27 : L'administration portuaire doit prendre les précautions nécessaires et de fournir les outils adéquats pour affronter les accidents imprévisibles.

Les agents du port veillent au contrôle de l'activité au port et sanctionnent :

- l'allumage du feu sur les quais et les aires aménagées dans le port,
- le jet de la terre, des saletés, des liquides polluants et tout autre produit dans les équipements et les eaux du port et d'une façon générale, en dehors des emplacements et des récipients destinés à l'effet,
- le lavage des filets et le jet des poissons dans le canal et le bassin du port,
- le dépôt du remblai, des saletés et des produits polluants sur les quais et les aires aménagées du port,
- le dépôt d'autres marchandises ou ferrailles ou moteurs ou filets ou câbles ou outillages quelconques sur les quais, les ponts ou les aires aménagées,
- l'étalage des filets sans autorisation sur les quais et les aires aménagées mais non destinés à cet effet,
- le dépôt de consignes de toute nature sur les parties des quais destinées à la circulation,
- la pratique de la pêche dans le port et à l'entrée du passage,

- l'entrave du passage des bateaux dans les eaux du port,
- la circulation de toutes catégories de véhicules sur les parties du port sauf :

- * la circulation sur les pistes et les lieux de stationnement,

- * les aires aménagées où le passage est autorisé d'une manière explicite,

- * les aires aménagées où le passage est autorisé et l'arrêt est limité à l'embarquement et au débarquement des produits de la pêche, des outils du ravitaillement et toutes autres choses nécessaires aux bateaux,

- la pollution d'une manière directe ou indirecte des eaux du port ou des aires aménagées,

- le déversement des huiles usées en dehors des récipients conçus à cet effet.

La pose des marchandises aux abords des quais en deçà de 10 mètres des poteaux, ponts, entraves, portes et enclos des bâtiments du port.

Article 28 : Les bateaux ne doivent charger à bord, aucun produit dangereux ou inflammable ou explosifs à l'exception de ceux utilisés pour l'appel du secours et les carburants nécessaires à leur activité.

Toute personne ayant constaté le déclenchement d'un incendie à l'intérieur du port doit en informer immédiatement l'administration portuaire.

Le chef du port ou son représentant doit se déplacer immédiatement sur le lieu de l'accident, diriger les opérations de secours à bord du bateau ou à terre et faire appel aux services de la protection civile s'il y a lieu.

Dès la déclaration du danger, les exploitants des bateaux doivent intervenir, sur ordre du chef du port ou son représentant, avec leurs équipages et matériels disponibles et prendre, de leur propre gré, les mesures préliminaires pour lutter contre les incendies déclarés à bord de leur bateaux ou à proximité immédiate.

Le chef du port ou son représentant, lors des opérations de secours, peut demander l'appui des établissements publics existant au port et l'aide de toutes les personnes se trouvant sur le lieu.

Les dépenses et les charges de toute nature résultant de la lutte contre l'incendie à bord du bateau ou en terre ferme sont à la charge de l'exploitant du bateau.

Ces dépenses et charges font objet d'un état établi par le chef du port et acquitté conformément à la réglementation en vigueur.

Article 29 : La réparation des dommages causés aux aires aménagées couvertes ou découvertes ou aux différents outillages d'exploitation est effectuée par l'administration du port aux dépens de ceux qui l'ont causés après leur avoir adressé une mise en demeure par la voie administrative restée sans résultat.

Les aires aménagées et couvertes sont nettoyées et balayées par leurs usagers.

Article 30 : Après chaque débarquement, l'exploitant du bateau doit balayer la partie utilisée du quai et ramasser les restes de poissons dans des sacs appropriés et nettoyer la même partie avec de l'eau.

Article 31 : Il est interdit au public d'entrer aux hangars portuaires tant que cela entrave le bon fonctionnement des installations et des opérations de stockages, de conditionnement et de commercialisation.

Article 32 : Les consignants ou les propriétaires sont chargés de garder et de conserver les outillages et les bagages consignés dans les espaces aménagés couverts ou découverts.

L'administration portuaire ne peut pas être tenue pour responsable de la perte des ces outillages et bagages, leur destruction ou leur exposition à tous autres dangers.

L'administration portuaire fixe les emplacements de consignation des bagages. La consignation est soumise à son accord. Les agents du port peuvent demander aux personnes qui transportent ou déplacent les bagages, consignés de prouver leur qualité pour le faire.

Article 33 : Le chef du port peut, en cas d'infraction d'exploitation des aires aménagées ou des quais résultant du dépôt des filets, bagages ou toutes autres outillages et après constatation d'infraction et information du propriétaire et son invitation à enlever ces choses, prendre toutes les dispositions pour leur mise à la fourrière aux frais et responsabilité du propriétaire.

Si le propriétaire est inconnu, la constatation doit être affichée à l'administration du port et le président portuaire précède à l'enlèvement et la consignation à la fourrière aux frais et responsabilité du propriétaire.

Article 34 : En cas d'incidents graves le chef du port peut après consultation de l'autorité chargée de la sécurité des frontières au port, interdire l'entrée ou la sortie du port ou les deux à la fois.

Des signaux particuliers sont installés à cet effet pour informer sur l'ouverture du port ou sa fermeture.

Le chef du port doit en informer les autorités territorialement compétentes.

CHAPITRE V

Dans l'utilisation des chambres froides et des espaces spécifiques à la commercialisation des produits de la pêche

Article 35 : Le chef du port peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, autorisé l'enlèvement des produits de la pêche afin d'éviter qu'ils se détériorent, portent atteinte à l'enceinte du port ou entravent le fonctionnement du service.

Article 36 : Tout exploitant des chambres frigorifiques sises au port doit fournir aux agents du port munis d'ordres de mission, les registres de stockage numérotés et scellés par le juge cantonal territorialement compétent conformément aux dispositions de la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche pour information et vérification de l'exactitude des données y portées.

Si les agents du port observent l'existence de produits conservés et dont la destination ou l'origine est inconnue, le chef du port fait supporter l'exploitant de la chambre frigorifique la redevance de débarquement qui se calcule sur la base de 2% de la valeur du produit.

L'autorité portuaire informe l'autorité administrative chargée du contrôle économique et les agents de l'ordre public pour prendre les mesures nécessaires.

Article 37 : L'autorité portuaire se charge de fixer les emplacements des véhicules destinés à transporter les produits de la pêche après avis de la commission du port.

Le stationnement des autres véhicules est interdit dans ces emplacements pendant les horaires d'ouverture du marché.

Article 38 : Les agents de l'autorité portuaire, l'autorité compétente et les services vétérinaires contrôlent le transit des produits de la pêche aux entrées des ports.

L'agent de l'entrée contrôle tous les produits et ne les fait passer que dans le cas où les commerçants présentent un accusé d'achat et pour les producteurs et leurs mandataires un accusé de constatation et de contrôle de débarquement des produits de la pêche.

Les producteurs restent tenus de présenter à l'administration du port les factures de vente ou les accusés de livraison délivrés par les établissements d'exportation dans un délai d'une semaine au maximum à compter de la date de débarquement des produits au port.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 39 : Les activités liées à la pêche et implantées aux ports sont soumises aux cahiers des charges y relatives prévues par la législation relative aux ports de pêche.

Les autres services fournis par les privés bénéficiant d'un emplacement aux ports sont soumis à une autorisation de l'administration du port fixant notamment la nature du service et la redevance due.

Article 40 : La commission du port approuve le règlement particulier du port qui doit être conforme à ce règlement type.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 30 janvier 2004, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle Essouassi du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 7,

Vu le décret n° 94-1635 du 1^{er} août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion et notamment son article 5,

Vu le décret n° 94-1935 du 19 septembre 1994, portant approbation du cahier des charges relatif à l'aménagement et la maintenance des zones et des bâtiments industriels,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu le décret n° 94-2001 du 26 septembre 1994, relatif à la fixation des conditions et des modalités de participation des occupants, des exploitants et des propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion dans lesdites zones,

Vu le procès-verbal de la réunion tenue au siège de la délégation d'Essouassi le 15 octobre 2003 et relative à la demande de création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle d'Essouassi,

Vu la transmission du gouverneur de Mahdia du 4 décembre 2003.

Arrête :

Article premier. - Est créé, un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle sise à la délégation d'Essouassi du gouvernorat de Mahdia.

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATION

Par décret n° 2004-264 du 3 février 2004.

Monsieur Farhat Medini, est nommé président-directeur général de l'agence foncière d'habitation, et ce, à compter du 22 décembre 2003.

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 30 janvier 2004, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 85-419 du 19 mars 1985, portant réorganisation de l'administration régionale du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 8 décembre 2003, relative à l'approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire composé de trois cent quarante cinq (345) règles de conservation.

Art. 2. - Tous les services concernés du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés de l'application du contenu de ce calendrier.

Art. 3. - Le directeur général des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargé de la mise à jour de ce calendrier selon les procédures prévues par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998 susvisé, chaque fois qu'il sera nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2004.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

NOMINATION

Par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 4 février 2004.

Est nommé membre au conseil d'administration de l'agence foncière touristique, Monsieur Hédi Hamrouni représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques en remplacement de Monsieur Habib Farhat.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-265 du 3 février 2004.

Monsieur Mehrez Bechikh est désigné en qualité de président-directeur général de l'office de l'aviation civile et des aéroports, et ce, à partir du 9 janvier 2004.

Par décret n° 2004-266 du 4 février 2004.

Monsieur Nabil Haouala, inspecteur central des communications au ministère des technologies de la communication et du transport, est nommé au grade d'inspecteur en chef des communications.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 4 février 2004.

Les personnes suivantes sont nommées membres de la commission de discipline des professions de la marine marchande :

- Madame Fatma Ghoumem : président,
- Monsieur Néjib Belmahressia : membre représentant l'administration,
- Monsieur Nouredine Tobji : membre représentant l'administration,
- Monsieur Nouredine Naânaâ : membre permanent représentant les chargeurs,
- Monsieur Mansour Lamti : membre remplaçant représentant les chargeurs,
- Monsieur Salem Bechikh : membre permanent représentant les armateurs,
- Monsieur Hichem Khattech : membre remplaçant représentant les armateurs,
- Monsieur Salem Bechikh : membre permanent représentant les transporteurs maritimes,
- Monsieur Hichem Khattech : membre remplaçant représentant les transporteurs maritimes,
- Monsieur Maher Kchok : membre permanent représentant les consignataires de navires,
- Monsieur Abderrazek Bouricha : membre remplaçant représentant les consignataires de navires,
- Madame Hayet Laouani : membre permanent représentant les consignataires de la cargaison,
- Monsieur Ridha Bouajina : membre remplaçant représentant les consignataires de la cargaison,
- Madame Hayet Laouani : membre permanent représentant les entrepreneurs de manutention,
- Monsieur Kamel Khelil : membre remplaçant représentant les entrepreneurs de manutention,
- Madame Hayet Laouani : membre permanent représentant les courtiers d'affrètement,
- Monsieur Ali Farhat : membre remplaçant représentant les courtiers d'affrètement,

- Monsieur Fayçal Aidi : membre permanent représentant les ravitailleurs de navires,
- Monsieur Houcine Dabbabi : membre remplaçant représentant les ravitailleurs de navires,
- Monsieur Mohamed Toumi : membre permanent représentant les entreprises de gestion des navires de commerce,
- Monsieur Nébil Tmami : membre remplaçant représentant les entreprises de gestion des navires de commerce.

Est abrogé, l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 11 septembre 2003, relatif à la nomination des membres de la commission de discipline des professions de la marine marchande.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-267 du 3 février 2004.

Le Docteur Fattoum Slaheddine, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital d'enfants, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2004.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

Décret n° 2004-268 du 3 février 2004, portant création d'un établissement d'œuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des oeuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, l'établissement d'œuvres universitaires suivant :

- Cité universitaire à Kébili.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sous réserve des dispositions de la loi n° 88-137 susvisée.

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-269 du 3 février 2004, portant création de deux établissements d'œuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des oeuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète:

Article premier : Sont créés, les deux établissements d'œuvres universitaires suivants :

- Foyer universitaire El Fatimide à Mahdia,
- Restaurant universitaire Ibn Arafa à Gafsa.

Ces deux établissements sont placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sous réserve des dispositions de la loi n°88-136 et la loi n°88-137 susvisées.

Art. 2. - Les établissements créés par le présent décret sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 3. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-270 du 3 février 2004, portant création d'établissements d'œuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés, les établissements d'œuvres universitaires suivants :

- Cité universitaire Vaga à Béja,
- Cité universitaire Zama à Siliana,
- Cité universitaire Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid.

Ces établissements sont placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sous réserve des dispositions de la loi n° 88-135 et la loi n° 88-136 susvisées.

Ces établissements sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

REPUBLIQUE TUNISIENNE

**COUR DE DISCIPLINE
FINANCIERE**

***QUATORZIEME*
RAPPORT ANNUEL
2002**

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION : Activité de la Cour de Discipline Financière

I- LES ARRÊTS PORTANT CONDAMNATION A L'AMENDE

II- LES ARRÊTS PRONONCANT LE NON LIEU

III- LES ARRÊTS DECLARANT L'EXTINCTION DE L'ACTION

PUBLIQUE EN RAISON DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

IV- LES ARRÊTS DE REJET EN LA FORME

V-LES RECOURS EN REVISION

INTRODUCTION

La Cour de Discipline Financière a été saisie, au cours de l'année 2002, de vingt deux (22) affaires déférées par le Commissaire du Gouvernement sur des saisines du Ministre des affaires sociales (1) , du Ministre des technologies de communication et du Transport (7) , du Ministre des finances (5) et du Ministre de l'industrie et de l'énergie (9) en application de l'article 9 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 .

la Cour a statué , au cours de l'année 2002 , sur quatorze (14) affaires . Les arrêts rendus se répartissent comme suit :

- Cinq (5) arrêts portant condamnation à une amende,
- quatre (4) arrêts prononçant un non lieu ,
- deux (2) arrêts déclarant extinction de l'action publique en raison de l'autorité de la chose jugée ,
- deux (2) arrêts de rejet en la forme,
- et un (1) arrêt statuant sur un recours en révision .

Le nombre des affaires encore au stade de l'instruction , à la fin de l'année 2002, a atteint vingt deux (22) affaires dont la saisine remonte :

- * à l'année 2000 pour une affaire en raison d'un jugement avant dire droit prescrivant des mesures d'instruction supplémentaires d'instruction ,

* et à l'année 2002 pour 21 affaires .

L'examen des fautes de gestion relevées dans les arrêts rendus par la cour fait ressortir qu'elles ont été commises notamment suite à l'inobservation de certaines règles et procédures relatives à la gestion budgétaire des organismes publics et particulièrement aux stades de l'engagement des dépenses et de l'élaboration et la tenue des comptes .

S'agissant des parties publiques lésées , les arrêts rendus ont concerné principalement des agents ayant exercé auprès d'établissements publics administratifs , non administratifs et d'entreprises publiques .

I – LES ARRETS PORTANT CONDAMNATION A L'AMENDE

Arrêt n°185 du 22 Novembre 2002 .

Partie Publique : Etablissement public non administratif

Organe de contrôle : Le contrôle général des services publics,

Matière : Absence de membre du conseil de l'établissement aux réunions du conseil dudit établissement , recrutement direct d'agents , nomination aux emplois fonctionnels ,

Fondement juridique :

- Loi n°98-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Décret n°97-565 du 31 mars 1997 relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques , à l'approbation de leurs actes de gestion , à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et la fixation des obligations mises à leur charge .
- Circulaire du Premier Ministre du 25 août 1997 parue sous le n° 38 et relative aux participations et à la tutelle des entreprises et établissements publics .

LE PRINCIPE :

1- Le concours constitue la règle en matière de recrutement ; il s'ensuit que le recours au recrutement direct n'est autorisé qu'en cas d'urgence et sur autorisation préalable

du ministre chargé de la tutelle .

2- Il ne peut être pourvu à des emplois fonctionnels , près de l'établissement public non administratif , en l'absence de décret réglementant les conditions de leur attribution .

La Cour a retenu la responsabilité du directeur général d'un établissement public non administratif et l'a condamné à une amende équivalente au douzième (1/12) de son traitement brut annuel soit un montant de deux mille quatre cents (2400) dinars et ce pour avoir commis les deux fautes de gestion ci-après :

* le recrutement direct d'un agent sans concours , en dehors des cas d'urgence et sans requérir l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle , enfreignant ainsi les dispositions du décret n°97-565 du 31 mars 1997 relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques , à l'approbation de leurs actes de gestion , à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et la fixation des obligations mises à leur charge .

De telles irrégularités constituent des fautes de gestion au sens de l'alinéa dernier de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 , lesquelles dispositions ont été rappelées par la circulaire du Premier Ministre du 25 août 1997 parue sous le n° 38 et relative aux participations et à la tutelle des entreprises et établissements publics ; ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article 3 - alinéa premier - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

* Le pourvoi à des emplois fonctionnels en l'absence de décret portant organisation des conditions de leur attribution enfreignant ainsi les dispositions de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 relative aux participations et entreprises publiques ; ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article 3 - dernier alinéa - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

Arrêt n°191 du 22 Novembre 2002 .

Partie Publique : Etablissement public à caractère administratif,

Organe de contrôle : Inspection des affaires administratives et financières du ministère de l'éducation ,

Matière : Dépassement des crédits - Visa préalable du service de contrôle des dépenses publiques - Engagement de dépenses non inscrites au budget,

Fondement juridique : Les articles 84, 85, 245 du Code de la Comptabilité Publique.

LE PRINCIPE :

1 - Est interdit tout dépassement des crédits , de même que l'engagement de dépenses non dûment dotées de crédits inscrits dans les conditions prévues par la Loi organique du Budget ,

2- L'engagement de dépenses d'un établissement public à caractère administratif est toujours subordonné à l'obtention du visa du service de contrôle des dépenses publiques.

La Cour a retenu la responsabilité du directeur d'une école préparatoire et l'a condamné à une amende équivalente au douzième (1/12) de son traitement brut annuel soit un montant de sept cent (700) dinars et ce pour avoir commis les trois fautes de gestion suivantes :

* Le dépassement des crédits inscrits au budget de l'établissement , enfreignant ainsi les dispositions de l'article 85 du Code de la Comptabilité Publique , ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article 1^{er} - dernier alinéa - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ,

* L'engagement de dépenses , préalablement à l'obtention du visa du service de contrôle des dépenses publiques en méconnaissance des dispositions de l'article 245 dudit code , ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article 1^{er} - alinéa premier - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ,

* L'engagement de dépenses non inscrites au budget enfreignant ainsi les dispositions de l'article 84 du Code de la Comptabilité Publique , ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article 1^{er} - dernier alinéa - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

Partie Publique : L'Etat (Poste diplomatique à l'étranger),

Organe de contrôle : le contrôle général des finances ,

Matière : Tenue de comptabilité - régie d'avances ,

Fondement juridique : Les articles 136, 152 à 162 , 171 et 196 à 205
du Code de la Comptabilité Publique.

LE PRINCIPE :

Le comptable public d'un poste diplomatique à l'étranger doit tenir une comptabilité régulière , à jour et dûment constatée sur les registres et les états réglementaires .

La Cour a retenu la responsabilité du comptable public près d'un poste diplomatique à l'étranger et l'a condamné à une amende équivalente au douzième (1/12) de son traitement brut annuel soit un montant de deux mille (2000) dinars et ce pour avoir produit une comptabilité entachée d'erreurs matérielles , dont les registres de caisse et d'inventaire souffrent de manque de feuillets , de ratures et de constatation d'opérations fictives , enfreignant ainsi d'une part les dispositions du Code de la Comptabilité Publique et notamment celles énoncées par l'article 136 et mettant à la charge du comptable public assignataire l'obligation de s'assurer , avant de procéder au visa des ordonnances à lui transmises pour paiement ,

de l'accomplissement de certaines conditions fondamentales dont la production de toutes les pièces de la dépense et leur régularité et enfreignant d'autre part les dispositions de l'article 196 du même code relatives à la tenue de la comptabilité et aux modalités pratiques y afférentes telles qu'énoncées par l'Instruction générale du Ministre des finances du 3 Novembre 1976 parue sous le n° 266 et fixant les modalités de gestion financière et comptable des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger .

La Cour a jugé que lesdits agissements du prévenu constituent une faute de gestion au sens de l'article 1^{er} - alinéa dernier - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

***Arrêt n°197 du 27 Décembre 2002 .**

Partie Publique : Etablissement public à caractère administratif,

Organe de contrôle : Inspection générale du ministère des affaires sociales ,

Matière : Visa préalable du service de contrôle des dépenses publiques - Priorité de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne pour la réalisation des travaux d'imprimerie - engagement de dépenses publiques - réalisation de cd-rom .

Fondement juridique :

* Articles 84 et 88 du Code de la Comptabilité Publique.

* Circulaire n° 38 du Premier Ministre datée du 9 Août 1976,

* Circulaire n° 16 du Premier Ministre datée du 22 Avril 1997 ,

* Circulaire n° 28 du Premier Ministre datée du 3 Juillet 1997,

LE PRINCIPE :

1- L'engagement de dépenses auprès de l'établissement public à caractère administratif est toujours subordonné à l'obtention du visa du service de contrôle des dépenses publiques .

2- Est interdit l'engagement et paiement d'une dépense non préalablement inscrite au budget .

La Cour a retenu la responsabilité du directeur d'un établissement public à caractère administratif et l'a condamné à une amende équivalente au douzième (1/12) de son traitement brut annuel soit un montant de mille (1000) dinars et ce pour avoir commis les fautes de gestion ci après :

* l'engagement d'une dépense pour l'acquisition de logiciels informatiques , sans le recours au préalable à la consultation en vue de requérir trois soumissions et l'obtention du visa du service de contrôle des dépenses publiques enfreignant ainsi les dispositions de

l'article 88 du Code de la Comptabilité Publique ainsi que les prescriptions de la Circulaire du Premier Ministre du 3 Juillet 1997 parue sous le n° 28 , ce qui constitue une faute de gestion au sens des alinéas premier et dernier de l'article 1^{er} de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 .

* l'engagement d'une dépense auprès d'une entreprise en vue de la réalisation du sigle de l'établissement , sans obtenir , au préalable , le visa du service de contrôle des dépenses publiques et sans observer l'obligation d'accorder la priorité à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne pour la réalisation des travaux d'imprimerie , enfreignant ainsi les dispositions de l'article 88 du Code de la Comptabilité Publique ainsi que les prescriptions de la Circulaire du Premier Ministre du 9 août 1976 parue sous le n° 38 , ce qui constitue une faute de gestion au sens des premier et dernier alinéas de l'article 1^{er} de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 .

* L'engagement , auprès d'une école privée de formation en matière d'audiovisuel et de photographie , d'une action de formation , non préalablement inscrite au budget , ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 1^{er} de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 ci- dessus mentionnée .

* L'acquisition , sans la consultation préalable de commission de l'informatique et sans l'obtention du visa du service de contrôle des dépenses publiques, ce qui constitue une faute de gestion au sens des premier et dernier alinéas de l'article 1^{er} de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 .

* La confection d'un cd-rom , sans l'accord préalable de l'Agence Tunisienne de la Communication Extérieure , enfreignant ainsi les prescriptions de la Circulaire du Premier Ministre du 22 Avril 1997 parue sous le n° 16 , ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 1^{er} de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 .

***Arrêt n°182 du 27 Décembre 2002 .**

Partie Publique Etablissement public non administratif ,

Organe de contrôle : Cellule d'audit de l'établissement

Matière : Rémunération des heures de vacation - engagement d'une dépense de location non inscrite au budget - dépassement des crédits inscrits au budget .

Fondement juridique : Circulaires et arrêtés internes à l'établissement.

LE PRINCIPE :

Les circulaires et arrêtés internes à l'établissement et relatifs à la gestion font partie intégrante des textes juridiques applicables.

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent directeur d'un établissement public non administratif , chargé de la supervision d'un centre de formation y relevant , et l'a condamné à une amende équivalente au douzième (1/12) de son traitement brut annuel soit un montant de mille (1000) dinars et ce pour avoir commis les fautes de gestion ci après :

* Le dépassement des tarifs fixés en matière de montants des heures de vacation pour la rémunération des formateurs vacataires enfreignant ainsi les prescriptions de la Circulaire de la direction générale de l'établissement et occasionnant de ce fait des engagements financiers indus , ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 .

* L'affectation de crédits , initialement destinés pour l'aménagement d'un dortoir pour les jeunes filles , à d'autres fins que celles prévues , puis le recours à cet effet à la location imprévue d'un local , faisant supporter , de ce fait audit établissement , des engagements financiers indus , ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 .

* Le dépassement des crédits budgétaires inscrits pour la réalisation de locaux dont des entrepôts , une basse cour , un atelier et des salles de classe , occasionnant ainsi à l'établissement , des engagements financiers non autorisés ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 .

II – LES ARRETS PRONONCANT UN NON-LIEU

***Arrêt n°187 du 18 Octobre 2002 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : le corps de contrôle général des services publics

Matière : Recouvrement de créances .

LE PRINCIPE :

L'agent d'entreprise publique n'est pas répréhensible pour manquement à ses obligations professionnelles en matière de recouvrement de créances , s'il est établi qu'il a apporté les diligences nécessaires pour amener le débiteur à honorer ses engagements envers l'entreprise .

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'une entreprise publique , assurant la direction de l'une de ses agences à l'étranger , poursuivi pour deux griefs consistant dans le défaut de recouvrement , auprès d'un client , de créances , de même que le défaut de réclamation , auprès d'une seconde partie , de s'acquitter de ses dettes.

La Cour a constaté que , contrairement aux termes de l'accusation , le prévenu n'a cessé d'aviser les débiteurs leur enjoignant d'honorer leurs dettes , d'en informer les services centraux et même de saisir la justice au sujet d'un débiteur

récalcitrant . Lesdites initiatives du prévenu ont abouti au recouvrement de toutes les créances de l'entreprise .

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu .

***Arrêt n°190 du 18 Octobre 2002 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : Le corps de contrôle général des services publics .

Matière : Prix de transport , recouvrement de créances.

LE PRINCIPE :

1- Les faits qui remontent à plus de cinq ans , à compter de la date de saisine de la Cour, sont atteints par la prescription ,

2- La charge de la preuve incombe à l'accusateur.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'une entreprise publique poursuivi pour les deux griefs ci-après :

1- La complicité de faux avec un transitaire lors de la détermination du fret , occasionnant de ce fait un préjudice à l'entreprise publique,

2- La poursuite des transactions avec un transitaire nonobstant l'accumulation de ses dettes envers l'entreprise et le défaut de réclamation de leur recouvrement .

Il a été établi , s'agissant du second grief , que les faits remontent , au moment de la saisine , à plus de cinq ans ; ils sont dès lors atteints par la prescription. Quant au premier grief , le dossier de la saisine s'est avéré dépourvu de tout moyen de preuve attestant l'usage de faux au sujet de la détermination du fret , entre autres des récépissés des pesées constatées d'une part , et de toutes autres données relatives à la nature des articles affrétés , de leur poids et de tout indice susceptible de permettre de fixer le poids réel d'autre part .

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu.

***Arrêt n°186 du 22 Novembre 2002 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : Le corps de contrôle général des services publics .

Matière : Recrutement d'un agent contractuel - recouvrement de créances.

LE PRINCIPE :

Il appartient exclusivement au président directeur général de l'entreprise publique de demander l'exonération des amendes prononcées à l'encontre de cette dernière .

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'une entreprise publique , assurant la direction de l'une de ses agences à l'étranger , poursuivi pour les griefs ci-après :

- * Le recrutement , en vertu de deux contrats à durée déterminée et sans l'accord préalable de la direction générale, d'un agent de l'entreprise durant sa mise en disponibilité,

- * Le défaut de relance , de deux clients de l'entreprise , en vue du recouvrement des créances ,

- * L'admission induite d'un client au bénéfice de remises et d'avantages en nature ,

- * Le défaut d'acquittement , à temps , des formalités nécessaires à l'admission de l'entreprise publique au bénéfice de l'exonération de certaines amendes prononcées à son encontre en raison de la pollution générée par son activité ,

- * La poursuite des transactions avec un transitaire nonobstant l'accumulation de ses dettes envers l'entreprise et le défaut de réclamation de leur recouvrement .

La Cour a constaté la prescription des délais de poursuite au sujet d'un grief et a statué par un non lieu au sujet des

autres griefs au motif que le dossier de l'accusation s'est avéré dépourvu de preuves matérielles et légales en la matière .

***Arrêt n°183 du 27 Décembre 2002 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : Le corps de contrôle général des services publics .

Matière : Acquisition de bien immeuble au profit de l'entreprise - marchés publics.

Fondement juridique : Le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 réglementant les marchés publics .

LE PRINCIPE :

1- Le préjudice pécuniaire n'est établi qu'au vu d'un préjudice réel . Le préjudice présumé n'est pas pris en compte .

2- L'avis du soumissionnaire à l'appel d'offres lui signifiant qu'il a remporté le marché ne vaut nullement ordre de service et ne peut servir de point de départ pour le décompte des délais.

La présente affaire a été engagée à l'encontre du directeur général d'une entreprise publique poursuivi pour les griefs ci-après :

* La conclusion d'un contrat d'acquisition d'une parcelle de terrain par ailleurs cédée au profit d'une tierce partie,

*L'acquisition , pour son propre compte , d'un lot de terrain et l'octroi d'un second lot au profit d'un architecte lié d'affaires avec l'entreprise publique , sans diligenter au préalable une expertise par les services du Ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières ,

*Le défaut de soumission des marchés d'études ni à l'avis préalable de la commission des marchés ni à l'approbation du conseil d'administration ,

*L'octroi de missions , au bénéfice de bureaux d'études et de contrôle , sans le recours à la concurrence et sans l'accord du conseil d'administration ,

*La notification , aux attributaires des marchés , d'ordres de service en vue du commencement de l'exécution de marchés , avant même l'approbation du conseil d'administration et la concession , à leur profit , de délais supplémentaires et ce par le biais d'ordres de service signifiés au moyen de lettres de commandes transmises immédiatement à l'issue de la réunion de la commission des marchés ,

*L'élaboration de procès verbaux de réception tant provisoire que définitive de travaux , leur annulation et la confection de nouveaux documents comportant la concordance des délais de

réception provisoires avec les délais contractuels . Lesdits agissements visent la compression des délais de retard accusés par les entrepreneurs et ce en vue de les soustraire au paiement des pénalités de retard ou tout au moins la réduction de leurs montants .

La Cour a statué par un non lieu au motif que le dossier de l'accusation s'est avéré dépourvu de tout support matériel et juridique .

III – LES ARRETS DECLARANT EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN RAISON DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

***Arrêt n°188 du 18 Octobre 2002 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : Le corps de contrôle général des services publics .

Matière : Sociétés à participations d'entreprises publiques .

Fondement juridique : Article 4 , cinquièmement du Code de procédure pénale .

LE PRINCIPE :

L'action publique s'éteint par la chose jugée.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'une entreprise publique , exerçant les fonctions de directeur central des affaires financières et assurant parallèlement les charges de gérant d'une société filiale dont le siège est à l'étranger , poursuivi pour l'émission de convocations fictives à l'adresse des actionnaires à l'effet de prendre part aux travaux de l'assemblée générale de la société de même que la confection de procès verbaux fictifs comportant la revalorisation de l'indemnité à lui servie et le quitus prononcé à l'égard tant de l'administrateur que du gérant .

La cour a constaté que la présente affaire est en tous points identique avec l'affaire 180 , déjà jugée , tant au niveau de l'objet , des parties que de la cause . Pour ces raisons , la cour a déclaré éteinte l'action en raison de l'autorité de la chose jugée .

***Arrêt n°189 du 18 Octobre 2002 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : Le corps de contrôle général des services publics .

Matière : Sociétés à participations d'entreprises publiques .

Fondement juridique : Article 4 , cinquièmement du Code de procédure pénale .

LE PRINCIPE :

L'action publique s'éteint par la chose jugée.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent exerçant la fonction de chef de centre administratif et financier auprès de l'une des agences à l'étranger d'une entreprise publique et assurant parallèlement les charges d'administrateur délégué

auprès d'une société filiale dont le siège est à l'étranger poursuivi pour l'émission de convocations fictives à l'adresse des actionnaires à l'effet de prendre part aux travaux de l'assemblée générale de la société de même que pour la confection de procès verbaux fictifs comportant la revalorisation de l'indemnité à lui servie et le quitus prononcé à l'endroit de la gestion tant de l'administrateur que du gérant .

La cour a constaté que la présente affaire est en tous points identique avec l'affaire 180 , déjà jugée , tant au niveau de l'objet , des parties que de la cause .

Pour ces raisons , la cour a déclaré éteinte l'action en raison de l'autorité de la chose jugée .

IV – LES ARRETS DE REJET EN LA FORME

***Arrêt n°175 du 27 décembre 2002 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : Le corps de contrôle général des services publics .

Matière : Procédure .

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de Discipline Financière .

LE PRINCIPE :

1- La requête introductive d'instance présentée à la Cour de discipline financière fait impérativement mention des nom et prénom du prévenu , de son adresse et des griefs à lui reprochés dûment précisés ainsi que les textes impliquant les poursuites.

2- Lorsque la saisine de la Cour de discipline financière implique plus d'un agent à poursuivre et comporte plus d'un grief , la requête introductive d'instance doit impérativement imputer à chacun des prévenus les griefs à lui reprochés avec la précision requise .

La présente affaire a été engagée à l'encontre du président directeur général d'une entreprise publique , du directeur général adjoint et du sous directeur des ressources humaines , auxquels il a été reproché , tous ensemble ,les griefs ci-après :

1- Le fractionnement des marchés dépassant le seuil de cent (100) mille dinars ,

2- L'entretien de relations d'affaires avec des entreprises de sous-traitance liées par des intérêts avec des agents de l'entreprise publique ,

3-L'engagement d'un bureau conseil pour la réalisation d'études d'un montant de deux cent vingt trois (223) mille dinars , sans l'observation des formalités ouvrant la voie à la concurrence,

4-L'acquisition de grandes quantités de matières premières et le règlement du fournisseur malgré les réserves faisant état de la défectuosité d'une partie importante desdites matières premières et sans le dédommagement de l'entreprise , par le fournisseur , du préjudice subi ,

5-Le défaut de prise en compte d'une série de réserves dûment formulées par l'agent envoyé en mission de constat préalable sur place et la non transmission du rapport y relatif à la commission des marchés ,

6- L'introduction de modifications relatives aux quantités et aux prix en dédommagement des vices constatés au niveau des matières premières , sans en référer à la commission des marchés,

7- La mise en place , en l'absence de support légal , d'une grille de salaires , au profit des cadres nantis d'emplois fonctionnels ,

8- l'adoption d'un régime accéléré de promotion des agents et l'institution de grades supplémentaires non prévus par les statuts du personnel de l'entreprise ,

9-L'octoi , au profit du personnel , en l'absence de fonds social , de divers crédits dont des crédits de logements , des crédits ordinaires et des crédits spéciaux .

La Cour a statué par un rejet en la forme au motif qu'un vice de forme a entaché la procédure de saisine , en ce sens que la requête introductive d'instance n'a pas fait état de mentions obligatoires et substantielles à savoir l'imputation à chacun des prévenus , des griefs à lui reprochés .

***Arrêt n°176 du 27 décembre 2002 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : Le corps de contrôle général des services publics .

Matière : Procédure .

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de Discipline Financière .

LE PRINCIPE :

1-La requête introductive d'instance présentée à la Cour de discipline financière fait impérativement mention des nom et prénom du prévenu de son adresse et des griefs à lui reprochés dûment précisés ainsi que les textes impliquant les poursuites.

2-Lorsque la saisine de la Cour de discipline financière cite plus d'un agent à poursuivre et comporte plus d'un grief , La requête introductive d'instance doit impérativement imputer à chacun des prévenus les griefs à lui reprochés avec la précision requise .

La présente affaire a été engagée à l'encontre de cinq agents d'une entreprise publique à savoir un directeur commercial , un directeur technique adjoint et trois responsables des services des achats , des approvisionnements et des marchés auxquels il a été reproché , tous ensemble , les griefs ci-après :

1- Le fractionnement des marchés dépassant le seuil de cent (100) mille dinars ,

2- L'entretien de relations d'affaires avec des entreprises de sous-traitance liées par des intérêts avec des agents de l'entreprise publique ,

3- L'acquisition de grandes quantités de matières premières et le règlement du fournisseur malgré les réserves faisant état de la défectuosité d'une partie importante desdites matières

premières et sans le dédommagement de l'entreprise , par le fournisseur , du préjudice subi ,

4-Le défaut de prise en compte d'une série de réserves dûment formulées par l'agent envoyé en mission de constat préalable sur place et la non transmission du rapport y relatif à la commission des marchés ,

5- L'introduction de modifications relatives aux quantités et aux prix en dédommagement des vices constatés au niveau des matières premières , sans en référer à la commission des marchés,

La Cour a statué par un rejet en la forme au motif qu'un vice a entaché la procédure de saisine , en ce sens que la requête introductive d'instance n'a pas fait état de mentions obligatoires et substantielles à savoir l'imputation à chacun des prévenus , des griefs à lui reprochés .

V – LES RECOURS EN REVISION

***Arrêt n°179 du 18 Octobre 2002 – recours en révision- .**

Arrêt objet du recours : L'arrêt n° 179 du 22 Juin 2002,

Partie engageant le recours : L'agent public condamné .

Matière : procédure

Fondement juridique : La loi n°85-74 du 20 juillet 1985.

LE PRINCIPE :

1- Le recours en révision est recevable s'il y est fait état de la découverte d'éléments nouveaux ou de documents prouvant la non-responsabilité de l'agent condamné au sujet de la faute retenue à son encontre .

2- L'implication de la responsabilité de la direction de l'entreprise dans un agissement contraire à la loi ne dispense pas pour autant l'agent public de la responsabilité qui lui incombe en la matière.

Les faits de l'arrêt objet du présent recours en révision ont été comme suit : le prévenu , agent d'une entreprise publique , ayant exercé en qualité de chef d'une de ses agences à l'étranger puis rappelé pour l'exercice dans les services centraux de l'entreprise

publique à Tunis , a continué néanmoins à percevoir son traitement en devises , conformément à la grille des salaires et au taux préférentiel applicable au personnel en exercice à l'étranger, ce qui lui a permis ainsi de percevoir le double de son traitement. De surcroît , l'intéressé n'a pas pris l'initiative d'aviser ses supérieurs de cette situation.

La Cour a qualifié de tels agissements du prévenu de faute de gestion au sens de l'alinéa dernier de l'article 3 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 et l'a condamné à une amende équivalente au douzième (1/12) de son traitement brut annuel soit un montant de deux mille cent vingt cinq (2.125) dinars.

L'agent ainsi condamné a demandé la révision dudit arrêt et a produit , à l'appui de sa requête , une attestation faisant valoir qu'il était , lors de l'exercice de ses fonctions aux services centraux de l'entreprise publique tout en continuant à percevoir son traitement en devises , en situation de congé et épuisait ainsi son solde de jours de repos au titre de la période antérieure .

Le requérant ajoute que la direction du personnel n'a pas considéré la reprise de son service comme une interruption de son congé et a continué , à ce titre , à lui servir son traitement en devises .

En vertu de la loi , la production , par le requérant de nouveaux documents , le fonde à demander la révision .

Il ressort , de l'examen d'une note de la direction de l'entreprise , qu'il est d'usage , dans ladite entreprise , de servir aux agents, en rémunération de leurs droits de congé au titre de

l'exercice de leurs fonctions à l'étranger , leur traitement en devises et au taux préférentiel applicable au personnel en exercice au pays hôte et ce combien même ils ont été rappelés , entre temps , pour l'exercice de leur fonction aux services centraux .

La Cour a certes admis , à la lumière de ce qui précède , l'implication de la responsabilité de la direction l'entreprise dans de la mise en place de tels usages de surcroît contraires à la loi , elle n'en a pas moins jugé que cet état de faits n'est pas à même de soustraire l'agent public à la responsabilité qui lui incombe en la matière . En conséquence , la Cour a confirmé l'arrêt , objet du recours en révision , mais a admis le prévenu au bénéfice de la non application de l'amende .

Le présent rapport a été arrêté par la Cour de Discipline Financière en sa séance du lundi 24 Mars 2003 sous la Présidence de Mr Mohamed Raouf NAJJAR.

Présents :

MM : Mohamed KOLSI	VICE-PRESIDENT,
Ismail M'RABET	MEMBRE ,
Abdessalem CHAABANE	MEMBRE ,
Zouheir BEN TANFOUS	MEMBRE ,
Ridha Ben MAHMOUD	MEMBRE ,
Mohamed Moncef JEHANE	COMMISSAIRE
	DU GOUVERNEMENT,
Et Souheil CHEOUR	SUBSTITUT DU
	COMMISSAIRE
	DU GOUVERNEMENT .

LE PRESIDENT

Mohamed Raouf NAJJAR